

1500892-50.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... que trazia consigo, para fins de tráfico, os estupefacientes (página 129).

Portanto, a desinteressada prova testemunhal evidenciou que foi justamente o réu, que confessadamente já ostentava envolvimento durante a adolescência por tráfico de drogas (páginas 30/32), quem foi surpreendido na posse das porções de cocaína, quantidade que, por si só, já induziu à traficância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500892-50.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500892-50.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297678/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 21147793 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2167/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2297678 - 05º D.P. SUMARE, 2167/21/926 - 05º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DE FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

GUSTAVO DE FREITAS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 62/63).

Defesa preliminar (páginas 83/84). Notificação (página 95). Recebimento da denúncia (página 96). Citação pessoal (página 106). Prova testemunhal e interrogatório (página 129). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 129), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, a aplicação benéfica da pena, reconhecendo-se as atenuantes da confissão

e da menoridade, bem como o direito de apelar em liberdade (páginas 122/128).

É o relatório, em síntese.

Fundamento e decido.

O fato material ilícito foi comprovado pela prova pericial (páginas 68/70).

Indisfarçável a autoria delitiva. Segundo os depoimentos dos policiais militares Gustavo Bellini Soares e Alisson Fernando Rodrigues de Freitas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a presença da polícia, em local conhecido pela traficância, o réu saiu em disparada, mas foi cercado, quando, então, dispensou o dinheiro e as drogas, desfazendo-se de tudo que ele tinha de ilícito, jogando ao chão. Em seu interrogatório judicial, o acusado admitiu, em essência, que trazia consigo, para fins de tráfico, os estupefacientes (página 129).

Portanto, a desinteressada prova testemunhal evidenciou que foi justamente o réu, que confessadamente já ostentava envolvimento durante a adolescência por tráfico de drogas (páginas 30/32), quem foi surpreendido na posse das porções de cocaína, quantidade que, por si só, já induziu à traficância pelo denunciado, além disso ele mesmo acabou, de certa forma, por admitir, em seu interrogatório, a posse dos entorpecentes.

Ao fim e ao cabo, dúvida não há, o réu deve ser condenado, conforme a imputação lançada na denúncia. Inexistente demonstração de causa de exclusão da culpabilidade.

Ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, aumento a pena-base em 1/3 (um terço), por força da quantidade de drogas (101 porções) e da maior lesividade, por se tratar de entorpecente de elevado efeito viciante e alucinógeno (cocaína).

Em segunda fase, pela confissão e pela atenuante da menoridade (nascimento em 29/05/2002), reduzo a pena em 1/3 (um terço), observada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, não se há falar em causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/06, tendo em vista que o envolvimento no tráfico de drogas desde a adolescência leva à iniludível conclusão de que o réu se dedicava com habitualidade à cadeia criminosa do tráfico de entorpecentes.

A teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, o denunciado, que se dedicava ao tráfico de drogas desde a adolescência, continuou a atuar, agora já na maioridade, para arruinar famílias, desencaminhar a juventude e fomentar inúmeros delitos, pouco se importando com o mal que fazia à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra GUSTAVO DE FREITAS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição

e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, como, inclusive, destacado inicialmente (páginas 41/43). Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA